

มหาสารคาม แต่ถูกเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขซึ่งอยู่ในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิเสธไม่รับใบสมัคร โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓.๓.๒ ของประกาศพิพาท ที่กำหนดว่ารับเฉพาะผู้ศึกษาในระบบโรงเรียนชั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศจังหวัดมหาสารคามที่พิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้การออกประกาศจังหวัดมหาสารคามที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีลักษณะเป็นการรับนโยบายของคณะรัฐบาลมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่ภายในจังหวัดมหาสารคาม ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดุแลรับผิดชอบ และเป็นการบริหารราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง^๑ และมาตรา ๕๗^๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจออกประกาศข้างต้นก็ตาม แต่โดยที่มาตรา ๓๐^๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองสิทธิของราษฎรที่จะได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันตามหลักความเสมอภาคเอาไว้ ซึ่งหมายความว่า

^{๑-๒} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๕๔ ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอ และจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

ฯลฯ

มาตรา ๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

ฯลฯ

(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

ฯลฯ

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม



องค์กรผู้ใช้อำนาจอรัฐทั้งหลายต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกันและปฏิบัติต่อบุคคลที่ต่างกันในสาระสำคัญให้แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ไม่ปรากฏเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่พิพาทกันในคดีนี้ มีเพียงที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้กล่าวอ้างเหตุผลไว้ในคำให้การว่า การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามโครงการดังกล่าว คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องพิจารณาถึงความรู้พื้นฐาน แผนการเรียน จำนวนหน่วยกิตสะสม จำนวนชั่วโมงภาคปฏิบัติในห้องทดลองระหว่างการเรียนรู้ ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความเหมาะสมของบุคคล นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่ชัดเจนแน่นอน จึงได้มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างและเข้มงวดกว่าการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอื่นอยู่บ้าง เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๑๕^๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งบัญญัติให้การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม และปรากฏตามเอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๔๔) ที่จัดทำโดยสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า

^๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน

(๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

(๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ

สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้

ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน



ผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถือว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้จบการศึกษามีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ประกอบกับปรากฏตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ กศน ๒๙๖/๒๕๔๖ เรื่อง ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขโดยคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๓๐๖/๒๕๔๙ เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ระบุว่า ๑. ให้ยกเลิกข้อความในหลักการ ดังต่อไปนี้ “๑... ๖...” เป็นให้ใช้หลักการดังต่อไปนี้แทน “๑... ๔. เป็นการศึกษาที่ให้คุณค่าของความรู้ ประสบการณ์ และอาชีพของผู้เรียน โดยสามารถนำมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรได้ ๕...”

จากบทบัญญัติของกฎหมายและคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นการรับรองว่า การสำเร็จการศึกษาทั้งสามรูปแบบข้างต้นมีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ หรือประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ล้วนกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครว่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ หรือแม้แต่ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ข้อ ๓.๒ ในส่วนคุณสมบัติเฉพาะ ข้อ ๓.๒.๑ ก็ระบุว่า ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยประกาศและระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาว่าจะต้องศึกษาในระบบเท่านั้น ดังนั้น แม้การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการกำหนดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะไม่มีผลผูกพันให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นรวมถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องปฏิบัติตามในการออกข้อกำหนดในรุ่นใดรุ่นหนึ่งก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้แสดงให้เห็นว่า การศึกษาแต่ละระบบมีความแตกต่างกันในสาระสำคัญอย่างไร ที่จะส่งผลให้คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละระบบแตกต่างกัน และอาจมีปัญหาหรือผลกระทบต่อการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามโครงการดังกล่าว คงให้เหตุผลในการกำหนดหลักเกณฑ์ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้รับเฉพาะผู้ศึกษาในระบบโรงเรียนขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เท่านั้นตามข้อ ๓.๓.๒ แต่เพียงว่า การศึกษา

นอกระบบมีความแตกต่างจากการศึกษาในระบบ โดยการศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งการศึกษาในระบบโรงเรียน ชั้นพื้นฐานจะมีวิธีการศึกษา หลักสูตร ตลอดจนระยะเวลาการศึกษาที่ยาวนานกว่าระบบการศึกษานอกโรงเรียน และการประเมินผลก็必将มีความเคร่งครัดกว่าระบบการศึกษานอกโรงเรียน ระบบการศึกษาในโรงเรียนจึงมีคุณภาพดีกว่าระบบการศึกษานอกโรงเรียนตามความเป็นจริง และการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามโครงการดังกล่าว คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องพิจารณาถึงความรู้ พื้นฐาน แผนการเรียน จำนวนหน่วยกิตสะสม จำนวนชั่วโมงภาคปฏิบัติในห้องทดลองระหว่างการเรียน ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความเหมาะสมของบุคคล นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา ที่ชัดเจนแน่นอน จึงได้มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างและเข้มงวดกว่าการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอื่น ข้ออ้างดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า รัฐต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีจริยธรรม การผลิตบัณฑิตแพทย์จึงทำได้ในจำนวนที่จำกัดในแต่ละปี อีกทั้ง การเรียนการสอนเป็นการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย โดยมีการควบคุมดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิดเพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา จึงทำให้ไม่สามารถรับนักศึกษาเข้าเรียนเกินกว่าที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งโดยสภาพความเป็นจริงมีนักเรียนสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจำนวนมาก การสูญเสียนักศึกษาระหว่างเรียนหรือนักศึกษามีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณมหาศาล เพราะค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิชาแพทย์ที่รัฐสนับสนุนมีจำนวนที่สูงมากและจะมีผลกระทบต่องานกำลังคนด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากนักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีนั้นจะต้องไปปฏิบัติงานเพื่อชดเชยทุน จึงต้องมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลอันมีลักษณะที่พึงประสงค์ในการเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตอย่างรอบคอบ และลดปัจจัยเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั้น เห็นว่า การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครเข้าสอบแข่งขันเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาแพทยศาสตร์ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังต้องดำเนินการตามกระบวนการสอบและคัดเลือกของมหาวิทยาลัยต่อไป และการเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษานอกระบบมีโอกาสเข้าสอบแข่งขันยังเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ในการคัดเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้าทำการศึกษา ดังนั้น เหตุผลเรื่องระบบการศึกษาที่แตกต่างกันจึงไม่ใช่เหตุผลที่หนักแน่นควรแก่การรับฟังที่คณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือผู้ถูกฟ้องคดีจะยกขึ้นอ้างเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิเสธสิทธิสมัครสอบของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและการคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยข้อ ๓.๓.๒ กำหนดให้รับเฉพาะผู้ศึกษาในระบบโรงเรียนชั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เท่านั้น จึงเป็นการออกข้อกำหนดที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษารวม โดยมิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น อันจะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมซึ่งเป็นเหตุยกเว้นหลักความเสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ ข้อกำหนดตามประกาศจังหวัดมหาสารคามที่พิพาทซึ่งกำหนดให้รับเฉพาะผู้ศึกษาในระบบโรงเรียนชั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เท่านั้น จึงไม่มีเหตุผลอันสมควร เพราะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ศึกษานอกระบบการศึกษาและประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อกำหนดตามประกาศจังหวัดมหาสารคามที่พิพาท ข้อ ๔. หลักฐานการสมัคร ข้อ ๔.๖ กำหนดว่า สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุภูมิลำเนาในจังหวัดที่ขอรับทุนไม่น้อยกว่า ๒ ปี ติดต่อกัน (ระหว่างเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือภูมิลำเนาของบิดา-มารดา อยู่ในจังหวัดที่ขอรับทุนไม่น้อยกว่า ๕ ปี เนื่องจากเหตุผลเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท โดยกระทรวงสาธารณสุขเสนอว่าโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการเสริมในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท และเป็นการกระจายโอกาสในการศึกษาแพทย์ให้แก่นักเรียนในชนบท โดยประสงค์ให้แพทย์เหล่านั้นกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนา ซึ่งจะทำให้แพทย์ปฏิบัติงานในชนบทได้อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการในการคัดเลือกผู้ขอรับทุนนั้น มิใช่เป็นการคัดเลือกคนเก่งที่สุด แต่เป็นการคัดเลือกคนในพื้นที่ที่มีผลการเรียนที่มีศักยภาพพอที่จะพัฒนาเพิ่มเติมและมีความตั้งใจที่จะกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนั้น โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จึงมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือ เพื่อรับสมัครบุคคลผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดตามที่โครงการกำหนดไว้ให้ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และจบออกมาเพื่อปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเอง ข้อกำหนดข้างต้นจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องสำนวนคดีแรกระบุว่า มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และปรากฏตามคำฟ้องสำนวนคดีที่สอง ระบุว่า มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบ้านดำนลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุว่า มีภูมิลำเนาในจังหวัดมหาสารคาม

ซึ่งเป็นจังหวัดที่จะขอรับทุนไม่น้อยกว่า ๒ ปีติดต่อกัน หรือภูมิสำเนาของบิดามารดาของผู้ฟ้องคดี อยู่ในจังหวัดที่ขอรับทุนไม่น้อยกว่า ๕ ปี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่บุคคลที่มีสิทธิสมัครสอบตามข้อ ๔.๖ ของประกาศพิพาทดังกล่าว การที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธไม่รับใบสมัครของผู้ฟ้องคดีจึงชอบแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกระทำของเจ้าหน้าที่ของตนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้เพิกถอนประกาศจังหวัดมหาสารคามที่พิพาท เฉพาะข้อ ๓.๓.๒ ที่รับเฉพาะผู้ศึกษาในระบบโรงเรียนชั้นพื้นฐานในปีการศึกษา ๒๕๕๒ เท่านั้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๑๑-๑๙๑๒/๒๕๕๔)

๑.๒ การออกคำสั่งที่แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผลของการพิจารณาสำหรับกรณีที่ไม่มีความเห็นใดแตกต่างกัน

การที่เทศบาลเลือกใช้วิธีการในการแก้ปัญหาสุขภาพและอนามัย ตามที่ได้มีรายงานการตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ โดยการลดจำนวนการฆ่าสัตว์ลงเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการรักษา ความสะอาดตามสภาพของโรงฆ่าสัตว์ที่เป็นอยู่ แม้จะถือเป็นดุลพินิจของเทศบาล ที่สามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมได้ แต่การที่เทศบาลพิจารณาคำขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ขออนุญาตสองราย โดยอนุญาตให้ผู้ขอเพียงรายเดียว โดยอ้างเหตุผล เรื่องการลดจำนวนการฆ่าสัตว์ดังกล่าว ทั้งที่ปริมาณสุกรที่ขออนุญาตฆ่าของผู้ยื่นคำขอ ทั้งสองรายก่อนหน้านี้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุผลว่า ผู้ยื่นคำขอสองรายมีมาตรฐานในเรื่องความสะอาดของกระบวนการฆ่าสัตว์ต่างกัน นอกจากนั้นยังปรากฏว่า ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ยื่นคำขอรายแรก และจำนวนสุกร ตามคำร้องก็น้อยกว่าผู้ยื่นคำขออีกราย กรณีจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่เทศบาลจะเลือกใช้ วิธีการลดจำนวนการฆ่าสุกรลง อันทำให้ผู้ยื่นคำขอรายที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ต้องได้รับผลกระทบหรือรับภาระมากเกินไปจนสมควร กรณีถือเป็นการปฏิบัติต่อบุคคล ที่เหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกันให้แตกต่างกัน อันเป็นการขัดต่อหลัก ความเสมอภาค การออกคำสั่งไม่อนุญาตดังกล่าวจึงเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ขออนุญาตฆ่าสัตว์ ต่อเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยขออนุญาตฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ ของผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๗๘ ตัว ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐



ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ไม่อนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอทราบเหตุผลในการไม่อนุญาต ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงว่า โรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีมีข้อจำกัดในด้านสถานที่ที่ไม่เพียงพอต่อการฆ่าสัตว์จำนวนมาก ทำให้มีผลต่อสุขลักษณะและอนามัย จึงไม่สามารถอนุญาตให้ฆ่าสัตว์ให้แก่ผู้ขออนุญาตได้ทุกราย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีกำลังถูกร้องเรียนเรื่องการมีส่วนได้เสียในการเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี จึงต้องระงับการฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดีไว้ก่อน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้ขออนุญาตรายอื่นยังคงได้รับอนุญาตตามเดิม อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ส่วนในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนก็ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาคำขออนุญาตฆ่าสัตว์แต่อย่างใด จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ขณะนี้โรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่ เมื่อเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ขออนุญาตฆ่าสัตว์รายอื่น ๆ ดำเนินการได้อย่างเสรีและเป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีฆ่าสัตว์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการอนุญาตให้ฆ่าสัตว์แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฆ่าสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองหนองคาย ฯลฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีรายงานการตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเลือกที่จะใช้วิธีในการแก้ไขปัญหาสุขลักษณะและอนามัยโดยการลดจำนวนการฆ่าสัตว์ลงเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการรักษาความสะอาดตามสภาพของโรงฆ่าสัตว์ที่เป็นอยู่ ซึ่งถือเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้ และเหตุผลดังกล่าวก็เป็นเหตุผลของผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาไม่อนุญาตตามคำร้องขอฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดีในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ เนื่องจากต้องการลดจำนวนการฆ่าสัตว์ลงเหลือไม่เกินวันละ ๓ ตัว ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถดูแลกระบวนการฆ่าสัตว์ให้สะอาดตามขีดความสามารถของโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะรองรับได้ แต่เมื่อพิจารณาคำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ประกอบกับแบบตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (แบบ ขจส.๙) ในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำขอ ปรากฏว่า มีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีในเดือนดังกล่าวเพียง ๒ ราย คือ ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ซึ่งก่อนหน้านั้นในเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ขออนุญาตฆ่าสัตว์ ๕๘ ตัว

และ ๕๒ ตัว ตามลำดับ ซึ่งเฉลี่ยแล้วผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ได้รับอนุญาตให้ฆ่าสุกร ๒ ถึง ๓ ตัว และ ๒ ตัว ต่อวัน ตามลำดับ รวมเป็นสุกรที่ถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีในเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๔ ถึง ๕ ตัว ต่อวัน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ขออนุญาต ฆ่าสุกร ๗๘ ตัว และ ๕๒ ตัว ตามลำดับ ซึ่งเฉลี่ยแล้วผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ได้รับอนุญาต ให้ฆ่าสุกร ๓ ตัว และ ๒ ตัว ต่อวัน ตามลำดับ รวมเป็นสุกรที่ถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดี ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ จำนวน ๕ ตัว ต่อวัน และในเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดี และนาย ส. ขออนุญาตฆ่าสุกร ๘๑ ตัว และ ๕๔ ตัว ตามลำดับ ซึ่งเฉลี่ยแล้วผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ได้รับอนุญาตให้ฆ่าสุกร ๓ ตัว และ ๒ ตัว ต่อวัน ตามลำดับ รวมเป็นสุกรที่ถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ ของผู้ถูกฟ้องคดีในเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๕ ตัว ต่อวัน ส่วนเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ขออนุญาตฆ่าสุกร ๗๘ ตัว และ ๘๑ ตัว ตามลำดับ ซึ่งเฉลี่ยแล้วผู้ฟ้องคดี ขออนุญาตฆ่าสุกรประมาณ ๒ ถึง ๓ ตัว ต่อวัน และนาย ส. ขออนุญาตฆ่าสุกร จำนวน ๓ ตัว ต่อวัน แต่นาย ส. เป็นผู้ได้รับอนุญาตเพียงรายเดียว ทำให้จำนวนสุกรที่ถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ ของผู้ถูกฟ้องคดีในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ลดลงเหลือ ๓ ตัว ต่อวัน เห็นได้ว่า จำนวนสุกร ที่ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ขออนุญาตฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๐ และอัตราส่วนของจำนวนสุกรที่ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ขออนุญาตฆ่า เฉลี่ยต่อวัน ถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ฟ้องคดีก็มิได้เป็นผู้ขออนุญาต ฆ่าสุกรในจำนวนที่เพิ่มขึ้นแตกต่างจากที่เคยขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีอย่างมีนัยสำคัญ ที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียวจะต้องเป็นผู้ไม่ได้รับอนุญาตตามคำร้องขอฆ่าสัตว์ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ดังกล่าว ในจำนวนผู้ยื่นคำขอรายเดิมทั้งหมดสองราย โดยไม่ปรากฏ เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีกับผู้ขออนุญาตรายอื่นมีมาตรฐานในเรื่องความสะอาดของกระบวนการ ฆ่าสัตว์ที่ต่างกัน นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตตามคำขอดังกล่าวในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ นาย ส. จะยื่นคำขออนุญาตในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ และจำนวนสุกรตามคำร้องขออนุญาต ของผู้ฟ้องคดีก็มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนสุกรตามคำร้องขอของนาย ส. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับอนุญาต เฉพาะในรายของนาย ส. โดยไม่มีเหตุผลของการพิจารณาที่แตกต่างกันสำหรับกรณีที่ไม่ มีเงื่อนไขใดแตกต่างกันระหว่างผู้ยื่นคำขออนุญาตทั้งสองรายนี้แต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีเหตุผล เพียงพอสำหรับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกใช้วิธีการลดจำนวนการฆ่าสุกรลงให้เหลือวันละ ๓ ตัว โดยอ้างเหตุเพื่อสุขอนามัยชุมชน อันทำให้ผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียวต้องได้รับผลกระทบหรือ ได้รับความไม่เหมาะสม กรณีจึงเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกัน ให้แตกต่างกัน อันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค การออกคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเหตุผลที่อ้างในคำสั่งไม่อนุญาต



เกี่ยวกับการร้องเรียนผู้ฟ้องคดีว่ามีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ก็เป็นการให้เหตุผลที่บิดเบือนต่อวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ที่มุ่งหมายในด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นสำคัญ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผลจากคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวสร้างภาระในการประกอบอาชีพตามปกติของผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันถือเป็นการทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายต่อสิทธิที่เคยได้รับ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียังคงประกอบอาชีพเดิมโดยได้จัดการนำสุกรไปฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองหนองคายแทนการใช้โรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจฆ่าสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดี และต้องเดินทางไปฆ่าสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองหนองคาย จึงเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากคำสั่งดังกล่าว และต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ อันเป็นเดือนที่ฟ้องคดีนี้ ประกอบกับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายคิดเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๐ จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ จึงให้คิดคำนวณค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องเดินทางไปฆ่าสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองหนองคายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๓ เดือน โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้น ได้แก่ ค่าน้ำมันรถยนต์ เป็นเงิน ๑๓,๘๕๑ บาท และค่าจับสุกรเป็นเงิน ๒๐,๔๐๐ บาท ดังนั้น ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓๔,๒๕๑ บาท พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๔,๒๕๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๗/๒๕๖๐)

๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

๓.๑ การออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารและผู้นำชุมชน

แม้มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะบัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้เป็นหลักการว่า การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ได้เปิดโอกาสให้รัฐสภาตรากฎหมายหรือให้ฝ่ายปกครองออกกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปมาจำกัดหรือลบล้างสิทธิและเสรีภาพได้เท่าที่จำเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นได้ ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ เมื่อประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพรที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลที่กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย และมีผลใช้บังคับกับพนักงานส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการทั่วไป มิใช่ออกมาเพื่อใช้บังคับแก่กรณีใดหรือแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง อันมีสถานะเป็นกฎ มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล การออกประกาศเพื่อแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งดังกล่าว จึงถือเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล การออกประกาศข้างต้นจึงชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓



มิถุนายน ๒๕๕๓ และประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ที่มีข้อกำหนดให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมบางข้อ และให้ใช้ข้อความใหม่แทนว่ามีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และไม่สามารถดำเนินการโอน พนักงานส่วนตำบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลภายในจังหวัดตามหลักความสมัครใจได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาโอน (ย้าย) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณามีมติให้โอนพนักงานส่วนตำบล เมื่อมีมติประการใดแล้วให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติดังกล่าว ซึ่งจากผลการออกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว เป็นเหตุให้ต่อมานายกององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญมีคำสั่งตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้โอน (ย้าย) ผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยอ้างเหตุผลเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการเฉพาะราย ไม่เป็นธรรมกับพนักงานส่วนตำบล และเป็นการกลั่นแกล้งพนักงานประจำจากข้าราชการการเมือง อีกทั้งเป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และให้ยกเลิกมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๒๙^๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้เป็นหลักว่า การจำกัดสิทธิและเสรีภาพ

^๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม

ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ แต่ทั้งนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้รัฐสภาสามารถตรากฎหมายหรือให้ฝ่ายปกครองสามารถออกกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปมาจำกัดหรือลวงล้าสิทธิและเสรีภาพได้เท่าที่จำเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นได้ ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ที่พิพาท เห็นได้ว่า เป็นบทบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย และมีผลใช้บังคับกับพนักงานส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการทั่วไป มิใช่ออกมาเพื่อใช้บังคับแก่กรณีใดหรือแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง ประกาศดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยข้อ ๔ ของประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พิพาท กำหนดว่า กรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) ว่า มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และไม่สามารถดำเนินการโอนพนักงานส่วนตำบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลภายในจังหวัดตามหลักความสมัครใจได้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอน (ย้าย) เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสนอ ก.อบต. จังหวัด พิจารณา เมื่อ ก.อบต. จังหวัด มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติดังกล่าว เห็นได้ว่า ความในข้อ ๔ ของประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ จึงกำหนดให้มีคณะกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้พิจารณา เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจกลั่นแกล้งย้ายข้าราชการโดยไม่เป็นธรรม ประกาศดังกล่าวจึงมีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของพนักงานส่วนตำบลเฉพาะกรณีการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลที่มีปัญหาความขัดแย้งกับผู้บริหารหรือผู้นำชุมชน และปัญหาความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนตำบล อันส่งผลให้การจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการไปโดยไม่ราบรื่น



และไม่มีประสิทธิภาพ การออกประกาศดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารและผู้นำชุมชน จึงถือเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล อันชอบด้วยมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารและผู้นำชุมชนเป็นปัญหาที่มีอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่น ไม่จำกัดว่ามีเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ ประกาศดังกล่าวจึงเป็นไปตามความเหมาะสมแก่ทุกท้องถิ่นแล้ว

สำหรับข้อโต้แย้งว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการเปิดช่องให้นักการเมืองท้องถิ่นใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงตลอดถึงการกำหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เห็นว่า หลักการในระบบคุณธรรมประการหนึ่งจะถือหลักความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งหมายถึงผู้บริหารงานหน่วยงานมีหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลให้พนักงานหรือข้าราชการปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง อิทธิพลอำนาจมืด หรือผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษได้ และพนักงานหรือข้าราชการต้องปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายการเมืองที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยต้องไม่กระทำการให้ตกอยู่ภายใต้อาณัติหรืออิทธิพลของฝ่ายการเมืองในการกระทำการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อความในประกาศที่พิพาทแล้วเห็นว่า ในการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารหรือผู้นำชุมชน และไม่สามารถดำเนินการตามหลักความสมัครใจได้นั้น ผู้พิจารณาโอน (ย้าย) ได้แก่ ก.อบต. จังหวัด โดย ก.อบต. จังหวัด เป็นผู้พิจารณาและมีมติ ซึ่งอาจจะพิจารณาโอน (ย้าย) หรือไม่ อย่างไร ย่อมเป็นดุลพินิจของ ก.อบต. จังหวัด ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมติ ก.อบต. จังหวัด ประกาศดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล อันเป็นการขัดต่อการบริหารงานท้องถิ่นในระบบ

คุณธรรมและขัดต่อมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๙/๒๕๕๙)

๓.๒ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอันเป็นระบบบริการสาธารณะกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชน

การดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป ก็ต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง และต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลที่กฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองไว้ และในกรณีที่มีการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล ก็พึงกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะนั้นบรรลุผล โดยให้มีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลน้อยที่สุด

ในกรณีที่กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) อันเป็นการจัดระบบบริการสาธารณะด้านวิศวกรรมจราจร และการขนส่งตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีขึ้นลงสำหรับผู้โดยสาร ติดตั้งเสาไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง รวมถึงติดตั้งบริเวณรอบข้างหรือสถานีใกล้เคียงกับสถานีขึ้นลงสำหรับผู้โดยสารด้วยการปลูกต้นไม้ อันถือเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องจากการปลูกสร้างสถานีขึ้นลงสำหรับผู้โดยสาร ตลอดจนทำการติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครให้มีความเชื่อมโยงและบรรเทาปัญหาการจราจร แม้สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดดังกล่าวจะปลูกสร้างบนทางเท้าสาธารณะกีดขวางบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อปรากฏว่าในขณะฟ้องคดี ที่ดินแปลงดังกล่าวยังเป็นที่ว่าง ไม่มีการใช้ประโยชน์ และผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว นอกจากนี้ตามหนังสือที่กรุงเทพมหานครชี้แจงผู้ฟ้องคดี ปรากฏข้อความว่า กรุงเทพมหานครจะพิจารณาดำเนินการเปิดทางให้ตามความเหมาะสมต่อไป หากผู้ฟ้องคดีเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวหรือได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อมระหว่างที่ดินกับถนน ดังนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่ประชาชนทั่วไป จะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม กับความเดือดร้อนและความไม่สะดวกของการจะใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีในอนาคต เห็นได้ว่า การดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างข้างต้นบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีส่วนที่เกิดประโยชน์สาธารณะ



มากกว่าความเดือดร้อนและความไม่สะดวกที่เกิดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ตามมาตรา ๑๓๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และยังมีได้มีการกระทำที่ไม่ชอบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีตามที่มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้การรับรองหรือคุ้มครองสิทธิไว้สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท อ. (ผู้ฟ้องคดี) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน ๒ แปลง ในพื้นที่ตำบลยานนาวา อำเภอยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการเขตสาทรเพื่อสร้างสถานีขึ้นลงรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) สายช่องนนทรี-สะพานกรุงเทพ สถานีที่ ๒ (อาคารสงเคราะห์) บริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลง ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการเขตสาทรทราบว่าการฟ้องคดียื่นขอให้ความร่วมมือโดยมีเงื่อนไข ๒ ประการ คือ (๑) เสากลางที่ตั้งรับสถานีขึ้นลงให้ตั้งอยู่ระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีและที่ดินข้างเคียง และ (๒) อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีสามารถทำทางเข้าออกสำหรับรถยนต์ในพื้นที่ดินได้กว้างกว่าปกติ โดยมีความกว้าง ๒๐ เมตร สำนักงานเขตสาทรจึงมีหนังสือรายงานให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาดำเนินการแล้วรายงานผลต่อไป แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีพบว่าบริเวณหน้าที่ดินทั้งสองแปลงมีการก่อสร้างสถานีขึ้นลงรถโดยสารฯ และมีสิ่งกีดขวางปิดกั้นบริเวณหน้าที่ดินทั้งสองแปลงทำให้ไม่สามารถทำทางเข้าออกได้ จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้รื้อถอนสิ่งกีดขวางดังกล่าวเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถทำทางเข้าออกตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ว่างเปล่า หากมีการพัฒนาพื้นที่แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการให้มีทางเข้าออกที่เหมาะสมต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรื้อถอนสิ่งกีดขวาง อันได้แก่ ต้นไม้ เสาไฟฟ้า และเสาเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะออกไปจากบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำทางเข้าออกของรถยนต์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีความกว้าง ๒๐ เมตร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันสร้างราวสแตนเลสกันเป็นทางเดินวกกลับของผู้โดยสารรถประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) และประชาชนเพื่อความปลอดภัย มิให้ประชาชนเดินลงมาชนกับถนนทางเข้าออกรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีหรือเดินทางลงสู่ถนนสาธารณะ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการเรื่องการวิศวกรรมจราจรและการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) สายสาทร-ราชพฤกษ์ รวมถึงการดำเนินการก่อสร้างสถานีขึ้นลงสำหรับผู้โดยสารสถานีที่ ๒ (อาคารสงเคราะห์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจำทางที่พิพาทในคดีนี้ จึงเป็นการดำเนินกิจการทางปกครองหรือการจัดระบบการบริการสาธารณะด้านวิศวกรรมจราจรและการขนส่งตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ส่วนการดำเนินการให้มีหรือการติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบแสงสว่าง รวมถึงการตกแต่งบริเวณรอบข้าง หรือสถานที่ใกล้เคียงกับสถานีขึ้นลงสำหรับผู้โดยสาร ด้วยการปลูกต้นไม้ ถือเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องจากการปลูกสร้างสถานีขึ้นลงสำหรับผู้โดยสารเช่นเดียวกัน และสำหรับการติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีความเชื่อมโยง และเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ในกรณีดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินกิจการทางปกครองหรือการจัดระบบการบริการสาธารณะด้านวิศวกรรมจราจรและการขนส่งตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือเห็นชอบหรือยอมรับเงื่อนไขของผู้ฟ้องคดี ลำพังเพียงแค่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการแล้วรายงานผลการพิจารณา ยังถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นชอบและยอมรับในเงื่อนไขทั้งสองประการของผู้ฟ้องคดีแล้ว ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของการก่อสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นมูลเหตุแห่งคดีนี้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงสามารถทำการก่อสร้างหรือปลูกสร้างได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ฟ้องคดีก่อน การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นเพียงกรณีทางราชการประสานเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินใกล้เคียงเพื่อก่อสร้างสถานีขึ้นลงรถโดยสารฯ บริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกที่ดินดังกล่าวเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังมิได้ผูกพันตามเงื่อนไขของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียอมรับว่ายังมิได้ยื่นคำขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในทางสาธารณะจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกสู่ถนนราชีวาสราชนครินทร์ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๓๑ แต่ประสงค์จะขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางอยู่



บริเวณด้านหน้าที่ดินฝั่งที่ติดกับถนนราชาวาสราชนครินทร์ออกเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำไว้กับผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณา
เรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ แม้จะเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป แต่การใช้อำนาจ
ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง และต้อง
ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลที่กฎหมายให้การรับรอง
และคุ้มครองไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอาจมีผลกระทบ
ต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การจัดทำ
บริการสาธารณะนั้นบรรลุผล โดยให้มีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลให้น้อยที่สุด
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านที่อยู่ติดกับถนนราชาวาสราชนครินทร์
มีความกว้าง ๔๑.๖๕ เมตร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อสร้างสถานีขึ้นลงสำหรับผู้โดยสาร
รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) มีความยาว ๑๘.๗๖ เมตร โดยตัวสถานีทั้งหมด
ตั้งอยู่หน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงคงเหลือความกว้างของที่ดินด้านที่ติดถนนดังกล่าวเป็นระยะ
๒๒.๘๙ เมตร เมื่อวัดระยะจากริมโครงสร้างสถานี (จุดขึ้นลง) ถึงโครงเหล็กป้ายจราจรอัจฉริยะ
ที่ดินมีความกว้าง ๑๔.๐๔๘ เมตร แต่ปัจจุบันที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีเสาเหล็กป้ายจราจร
อัจฉริยะ ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า กีดขวางอยู่ แต่โดยที่สิ่งกีดขวางดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานีขึ้นลงรถโดยสารฯ จึงอาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายเพื่อเปิดเป็นทางเข้าออกให้กับ
ผู้ฟ้องคดีได้ หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินข้างต้น แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ขณะยื่นฟ้องคดีนี้ ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีมีสภาพเป็นที่ว่าง ยังไม่มีการใช้ประโยชน์
และผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมและอาคารที่จอดรถในที่ดินดังกล่าว
ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดียังมิได้มีความประสงค์ที่จะทำทางเข้าออกสำหรับรถยนต์
จากที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกสู่ถนนราชาวาสราชนครินทร์ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเนื้อความ
ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี
เป็นที่ว่าง หากจะมีการพัฒนาพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการให้มีทางเข้าออก
ที่เหมาะสมต่อไป โดยปัจจุบันยังไม่มีการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้ฟ้องคดี
ซึ่งหากได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็มิได้
มีลักษณะที่เป็นการปฏิเสธที่จะรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางข้างต้น
คงมีความหมายเพียงว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อมต่อ
ระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับถนนราชาวาสราชนครินทร์แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะพิจารณา
ดำเนินการเปิดทางให้ตามความเหมาะสมต่อไปเท่านั้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง

ประโยชน์ที่ประชาชนโดยทั่วไปจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม กับความเดือดร้อนและความไม่สะดวกของการจะใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีในอนาคต จึงเห็นว่า การดำเนินการก่อสร้างสถานีขึ้นลงรถโดยสารด่วนพิเศษ การปักเสาเหล็กที่ติดป้ายจราจรอัจฉริยะของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง รวมถึงการปลูกต้นไม้ และการปักเสาไฟฟ้าบนทางเท้าสาธารณะบริเวณหน้าที่ดินแปลงพิพาททั้งสองแปลง มีสัดส่วนที่เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าความเดือดร้อนและความไม่สะดวกที่เกิดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ตามมาตรา ๑๓๓^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และยังมีได้มีการกระทำที่ไม่ชอบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีตามที่มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง^๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้การรับรองหรือคุ้มครองสิทธิไว้แต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้มีการสร้างราวสแตนเลสเป็นทางเดินวกกลับของผู้โดยสารและประชาชนเพื่อความปลอดภัย นั้น เมื่อขณะนี้ยังไม่มีถนนเป็นทางเข้าออก และยังมิได้มีการขออนุญาตทำทางเข้าออกสำหรับรถยนต์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อเชื่อมเป็นทางเข้าออกสู่ถนนราชมรรคาสาทรนครินทร์ จึงยังไม่มีพฤติการณ์อันใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและผู้โดยสารตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ประกอบกับหากผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ทำทางเข้าออกที่ดินแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชนที่จะสัญจรผ่านหน้าทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี และเป็นเรื่องในอนาคตที่ยังไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้ทำการรื้อถอนสิ่งกีดขวางหน้าที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี จึงมิได้เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๓๓^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีจึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๗๔/๒๕๕๔)

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๓ บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไซ้ ท่านว่าเจ้าของสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ ไม่ลบหลู่สิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน

^๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นนี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ



๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. หลักความได้สัดส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

กรณีที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบึงกรวย จังหวัดนครราชสีมา และอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อไม่ปรากฏว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีแผนงานและโครงการ ตลอดจนกำหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน อีกทั้งมิได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ในที่ดินแปลงพิพาทแก่ผู้ใด และไม่ปรากฏว่าที่ดินแปลงพิพาทมีบุคคลใด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินพิพาทจึงมีสภาพเป็นป่าตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และเป็นที่ดินของรัฐตามมาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐย่อมมีอำนาจกำหนดให้ ที่ดินแปลงพิพาทเป็นเขตอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้

ที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติย่อมมีสถานะ เป็นอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ตราบเท่าที่ ไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกายกเลิกหรือเพิกถอนที่ดินดังกล่าวจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ และเมื่อมีผู้ใดยึดถือครอบครองที่ดินในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้น อุทยานแห่งชาติ หรือทำสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๔ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดิน ป่าวังน้ำเขียว และป่าครบุรี ในท้องที่ตำบลสะแกราช ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอบึงกรวย ตำบลครบุรี ตำบลจระเข้หิน ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี และตำบลสระตะเคียน